

DERECHOS REALES

CLASIFICACION DE DERECHOS CIVILES

PATRIMONIALES

D. Personales

D. Intelectuales

D. Reales

EXTRAPATRIMONIALES

DERECHO REAL

*PODER JURÍDICO DE ESTRUCTURA
LEGAL, QUE SE EJERCE
DIRECTAMENTE SOBRE SU OBJETO,
EN FORMA AUTÓNOMA Y QUE
ATRIBUYE A SU TITULAR LAS
FACULTADES DE PERSECUCIÓN Y
PREFERENCIA, Y LAS DEMÁS
PREVISTAS EN ESTE CÓDIGO.*

Poder jurídico: Derecho subjetivo

De estructura legal: Surgen de la ley- Orden público

Se ejerce sobre su objeto en forma directa y autónoma: relación directa entre titular y cosa

Titular: facultades de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente

DIFERENCIA ENTRE D. REALES Y PERSONALES

REALES	PERSONALES
Son perpetuos no se extinguen por el transcurso del tiempo	Se extinguen por el transcurso del tiempo
Tienen dos elementos: la persona o titular del derecho y la cosa sobre la cual se ejerce el derecho	Tienen tres elementos: sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor y la prestación
Son excluyentes se ejercen contra todas las personas que pudiesen querer perturbar el derecho real. Otorgan al titular derecho de persecución y preferencia	Son relativos se tienen contra el o los deudores y sus sucesores universales
Están determinados por Ley, las partes no pueden crear derechos reales	Son ilimitados, las partes pueden crear tantos como crean convenientes y deben someterse a ello como a la Ley misma

DIFERENCIA ENTRE D. REALES E INTELECTUALES

REALES	INTELECTUALES
Son perpetuos no tienen limitación en el tiempo	Se tienen por el tiempo que la Ley les acuerda
Son solamente de contenido patrimonial	Tienen contenido patrimonial y comprende además el derecho moral de autor que no se extingue con el transcurso del tiempo
Se ejercen sobre cosas	Se ejercen sobre creaciones del intelecto

CLASIFICACION DE LOS D. REALES

SOBRE COSAS PROPIAS

Dominio

Condominio

Propiedad Horizontal

Conjuntos inmobiliarios

Tiempo compartido

Cementerios privados

Superficie

SOBRE COSA AJENA:

Usufructo

Uso

Habitación

Servidumbre

Hipoteca

Anticresis

Prenda

Modos de adquirir los D. Reales

- Por actos entre vivos
- Por causa de muerte
- Por prescripción

Adquisición por actos entre vivos

- **TITULO SUFICIENTE**
- **MODO SUFICIENTE**
- **INSCRIPCION REGISTRAL**

TITULO SUFICIENTE

Acto jurídico que tiene finalidad constitutiva del derecho real, revestido de las formas legales , otorgado por el propietario o legitimado con capacidad para transmitir y el adquirente con capacidad para adquirir.

Ej. Escritura publica

MODO SUFICIENTE

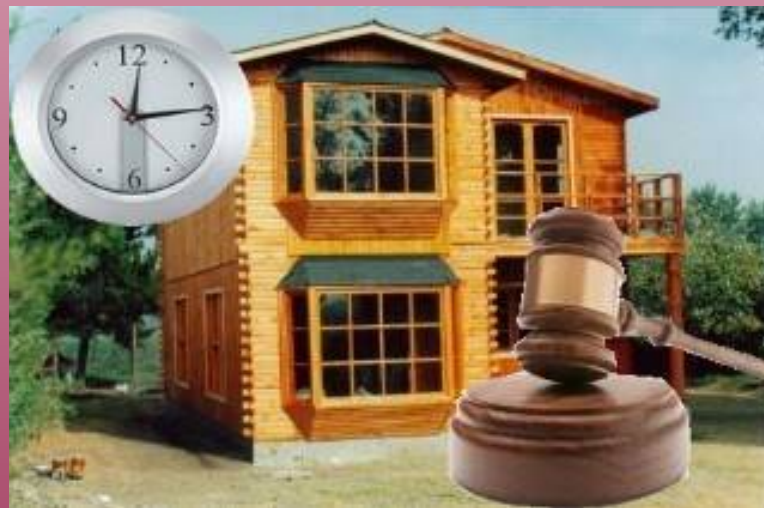
Es la forma de exteriorizar la transmisión o constitución del derecho real.

TRADICIÓN



PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN

La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real principal sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley



CLASES

Sobre inmuebles

- 1. Breve:** *“la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años.*
- 2. Larga:** *“Si no existe justo título o buena fe el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquiriente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión.*

Sobre cosas muebles registrables

- .También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo*

DOMINIO

*“DERECHO REAL EN VIRTUD DEL CUAL UNA
COSA SE ENCUENTRA SOMETIDA A LA
VOLUNTAD Y A LA ACCIÓN DE UNA
PERSONA”*

DOMINIO PERFECTO: derecho real que otorga a su titular todas las facultades de USAR, GOZAR Y DISPONER material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley.

CARACTERES DEL DOMINIO

- ✓ **PERPETUO:** no se extingue por el no uso, dura para siempre (exc. prescripción adquisitiva)
- ✓ **EXCLUSIVO:** dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de la cosa
- ✓ **EXCLUYENTE:** el titular tiene facultades de excluir a terceros del uso y goce o disposición de la cosa y tomar todas las medidas convenientes.
- ✓ **PERSECUCION Y PREFERENCIA** poder de perseguir la cosa en poder de quien se encuentre y de hacer valer su preferencia con respecto a otro

CONDOMINIO

Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa.



CARACTERES

Presunción de igualdad: excepto que la ley o el título dispongan otra proporción.

Varios sujetos: dos o más personas, físicas o jurídicas

Un solo objeto: el objeto puede ser una o varias cosas (varias cosas que todas sean tratadas como unidad)

Partes ideales o indivisas: cada condómino tiene un derecho sobre su parte indivisa

FACULTADES DE LOS CONDÓMINOS

Usar y gozar de la cosa común

Puede enajenar o gravar su parte indivisa

Límites: No alterar su destino al usarla
Deteriorarla o alterar las facultades o el
ejercicio del uso de los demás condóminos

OBLIGACIONES:

Cada condómino debe pagar:

- Los gastos de conservación y reparación de la cosa
- Las mejoras necesarias
- A los demás condóminos que hayan pagado de más en relación a sus partes indivisas, es decir, reembolsándolos.

PROPIEDAD HORIZONTAL

Es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio



REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

ACTO JURÍDICO QUE DA COMIENZO AL SISTEMA DE LA PH SOBRE EL INMUEBLE. LEY INTERNA DEL EDIFICIO Y ES EL TÍTULO SUFICIENTE JUNTO AL TÍTULO DE ADQUISICIÓN

CONSTITUCION DE PROPIEDAD HORIZONTAL

- Reglamento de Propiedad horizontal
- Inscripción registral
- *Redactarse por escritura pública*
- *Se integra al titulo suficiente de la unidad funcional*

CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

“ Grupo formado por los propietarios de las unidades funcionales”.

- Persona jurídica distinta de cada uno de sus miembros

CARACTERES

- Patrimonio propio (expensas, fondo de reserva)
- El consorcio es una persona jurídica como tal pueden adquirir derechos y contraer obligaciones
- Tiene un domicilio, un representante legal y órgano que lo gobiernan.
 - .Asamblea de propietarios (órgano deliberativo)
 - .Consejo de propietarios (órgano de vigilancia)
 - .Administrador (órgano representativo)

PREHORIZONTALIDAD

Es el estado de un inmueble en el que se va a construir, se está construyendo o ya se construyó un edificio pero aun esta indiviso (intención de someterlo luego al régimen de PH)

Se requiere un seguro obligatorio a favor del adquirente que cubra el riesgo de fracaso de la operación

NUEVOS DERECHOS REALES

CONJUNTOS INMOBILIARIOS

TIEMPO COMPARTIDO

CEMENTERIOS PRIVADOS

SUPERFICIE

CONJUNTOS INMOBILIARIOS

Son los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga comprendidos.

TIEMPO COMPARTIDO

*Derecho real que consiste en el uso periódico y
por turnos de uno o más bienes para
alojamiento, hospedaje, comercio, turismo,
industria u otros fines*

CEMENTERIOS PRIVADOS

*Inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación
(entierro de un cadáver), de restos humanos*

*Debe otorgarse escritura de afectación que se inscribe en
el Registro junto con el reglamento de uso y
administración*

Luego de la habilitación no puede cambiar su destino

SUPERFICIE

Derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso y goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar y construir o sobre lo plantado, construido o forestado en el terreno.

Para plantación 50años

Para construcción 70años

D. REALES SOBRE COSA AJENA

USUFRUCTO: *D. Real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia ya sea modificando su materia, forma o destino o menoscabándolo.*

USO: *D. Real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. (el usuario puede percibir frutos sólo en cuanto a su necesidad y su familia)*

HABITACIÓN: *D. Real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en una parte material de él, sin alterar su sustancia.*

SERVIDUMBRED. *Real que se establece entre dos inmuebles que concede al titular del inmueble dominante determinados derechos sobre el inmueble sirviente ajeno*

DERECHOS REAL DE GARANTIA

HIPOTECA

DERECHO REAL DE GARANTÍA QUE RECAE SOBRE UNO O MÁS INMUEBLES INDIVIDUALIZADOS, QUE CONTINÚAN EN PODER DEL CONSTITUYENTE Y QUE OTORGAN AL ACREEDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, LAS FACULTADES DE PERSECUCIÓN Y PREFERENCIA PARA COBRAR SOBRE SU PRODUCIDO EL CRÉDITO GARANTIZADO

DERECHOS REAL DE GARANTIA

ANTICRESIS

*DERECHO REAL DE GARANTÍA QUE RECAE
SOBRE COSAS REGISTRABLES
INDIVIDUALIZADAS, CUYA POSESIÓN SE
ENTREGA AL ACREEDOR O A UN TERCERO
DESIGNADO POR LAS PARTES, A QUIEN SE
AUTORIZA A PERCIBIR LOS FRUTOS PARA
IMPUTARLOS A UNA DEUDA*

DERECHOS REAL DE GARANTIA

PRENDA

DERECHO REAL DE GARANTÍA SOBRE COSAS MUEBLES NO REGISTRABLES O CRÉDITOS INSTRUMENTADOS. SE CONSTITUYE POR EL DUEÑO O LA TOTALIDAD DE LOS COPROPIETARIOS, POR CONTRATO FORMALIZADO EN INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO Y TRADICIÓN AL ACREEDOR PRENDARIO O A UN TERCERO DESIGNADO POR LAS PARTES